

Mémo — TVA, seuil de franchise & choix de statut

Oliver Van Droogenbroeck · Développement web & outils numériques pour le non-marchand · Module 6
JobYourself · juillet 2026

Document de référence pour piloter la facturation et décider de la trajectoire de statut (phase test JobYourself → Smart ou indépendant complémentaire). Les montants chiffrés sont des **ordres de grandeur** ; les taux exacts (ONSS, précompte, cotisations INASTI) doivent être confirmés par le comptable ou les simulateurs officiels.

1. La franchise de TVA (art. 56bis CTVA)

- La franchise est un **statut qui te concerne toi** (petite entreprise), **pas un avantage réservé aux ASBL**. Tant que tu es sous le seuil, tu factures **sans TVA à TOUS tes clients** : ASBL, PME, coopératives, particuliers, ONG.
- Le seuil légal est de **25 000 € de CA HTVA par année civile** (et non 24 000 €). Le CA visé ~24 000 € est calé volontairement juste dessous, comme marge de sécurité.
- En franchise : mention « *TVA non applicable – art. 56bis §2 CTVA* » sur les factures, et **aucune récupération de la TVA** sur tes achats professionnels.

Pourquoi l'avantage prix « pèse » pour la plupart des ASBL — mais pas toutes.

C'est un argument **commercial**, pas juridique. Ce qui compte, c'est le **régime TVA du client** :

Type de client	Récupère la TVA ?	Ton avantage –21 %
ASBL assujettie exemptée (art. 44 : social, culturel, éducatif, médical, sportif...)	NON	Oui, plein
ASBL non-assujettie (vit de subsides, dons, cotisations — pas d'activité économique)	NON	Oui, plein
ASBL assujettie ordinaire / mixte (activité commerciale taxée : bar, boutique, billetterie...)	OUI (totale ou prorata)	Neutre / partiel
PME classique (assujettie)	OUI	Neutre

Ton **cœur de cible** (ASBL socio-culturelles, éducation permanente, maisons médicales, refuges, collectifs artistiques) tombe massivement dans les deux premières lignes → il **ne récupère pas la TVA**, donc ta franchise est un vrai gain de 21 % pour lui. En revanche, une ASBL avec une activité commerciale taxée (ou une PME) récupère la TVA : pour elle, ton « 0 % » est neutre. **À ne pas sur-vendre à ce type de client.**

2. Que se passe-t-il si je dépasse le seuil ?

- **Pas de rétroactivité** sur les factures déjà émises sans TVA : elles restent valables telles quelles.
- Tu bascules au régime normal **à partir de l'opération qui franchit le seuil** : cette facture-là — et toutes les suivantes — portent la TVA.
- **Tolérance** : un dépassement occasionnel et unique jusqu'à **27 500 €** (+10 %) est admis une fois sans perdre le régime. Au-delà, ou si ça se répète, passage au régime normal.
- Une fois au régime normal, retour en franchise seulement après un délai.

⚠ Le piège de la facture « à cheval »

Tes prestations sont chères (site 1 500 €, app 3 000 €). Exemple : tu es à 23 500 € de CA cumulé, tu factures une app à 3 000 € → tu montes à 26 500 €. C'est **cette facture entière** (l'app) qui bascule en TVA, pas seulement les 1 500 € au-dessus du seuil.

Réflexe : en fin d'année, si tu approches 25 000 €, décale une grosse facture (site/app) au 1^{er} janvier suivant pour rester en franchise.

3. Mon mi-temps ou mon CPAS entrent-ils dans le CA ?

Non. Le CA est uniquement ce que **ton activité facture** (sites, apps, hébergements). Un salaire de mi-temps ou une aide du CPAS sont des **revenus personnels d'une autre source** — ils ne transitent jamais par ton activité, donc **ne comptent pas dans le CA** et **ne te font pas dépasser les 25 000 €** de franchise TVA.

MAIS ils se cumulent pour deux choses :

- **L'impôt (IPP)** : mi-temps + bénéfice de l'activité s'additionnent → le bénéfice est taxé à un **taux marginal plus élevé (~40-45 %)**. Le CPAS (RIS) n'est pas imposable, mais le bénéfice de l'activité, lui, l'est.
- **Le CPAS est conditionné aux ressources** : un bénéfice d'activité doit être déclaré et vient **réduire (partiellement) l'aide**. On ne cumule pas librement RIS et revenus d'indépendant — contrairement à un mi-temps salarié qu'on garde en entier.

4. Comparatif Smart vs Indépendant complémentaire — CA facturé 24 000 €

Même montant facturé au client dans les deux cas. Différence clé : en **franchise indépendant**, les 24 000 € sont entièrement ton CA ; via **Smart**, 21 % de TVA en sont retirés dès le départ (franchise impossible car c'est Smart, grande structure assujettie, qui facture). Analyse détaillée sur toute la fourchette 13–25 k€ dans le document « *Statut, charges & caisse — dossier de décision* ».

Poste (annuel)	Indépendant compl. (franchise 0 % TVA)	Smart (salarié, 21 % TVA)
CA facturé au client	24 000 €	24 000 € (TVAC)
TVA reversée à l'État	0 €	– 4 165 €
CA HTVA réel	24 000 €	19 835 €
Net /mois (avec mi-temps)	≈ 736 €	≈ 513 €

L'indépendant complémentaire l'emporte (~+220 €/mois à CA égal) et préserve l'avantage prix ASBL. Smart apporte en échange zéro administratif, protection sociale complète, salaire garanti à 7 jours et RC pro incluse.

Hypothèses reprises du plan financier « sans frais d'appro » : frais généraux ~3 289 €/an, amortissement ordinateur 496 €/an, frais d'approvisionnement 530 €/an. Taux sociaux et fiscaux simplifiés — à valider avec un comptable et via le simulateur officiel Smart et Tax-Calc (SPF Finances).

Sources : art. 56bis CTVA (franchise, seuil 25 000 €) ; art. 44 CTVA (exemptions ASBL) ; MonASBL.be ; conditions Smart.